



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama **secara Inabsensia** telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARIF RAHMAN SOLIHIN**
Pangkat/NRP : Kelasi Dua Isy/130331
Jabatan : Juru Isyarat 2 KRI TWA-527
Kesatuan : KRI TWA-527
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 29 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Buhara Rt.03 Rw.01 Kab. Sorong, Prov. Papua Barat.
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas;

Membaca, berkas perkara dari Pomal Lantamal XIV Nomor : LP-14/1-1/VI/2022 Pomal tanggal 27 Juni 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatfib Koarmada III selaku Papera Nomor : Kep / 104 / VIII / 2022, tanggal 31 Agustus 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/128/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/16-K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Hakim.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/160K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 01 Juni 2023, tentang Penunjukan Penggantian Hakim.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/16-K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/16-K/PM.III-19/AL/II/2023, tanggal 20 Januari 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer : Sdak/128/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan disidang **dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer AL.**

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan.
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q.TNI AL.
 - c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :
 - 6 (Enam) lembar daftar Absensi Kipan KRI Teluk Wondama-527 Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun dua ribu dua puluh dua bertempet di Ma satfib Koarmada III, Kab. Sorong Prov. Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di satu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI tahun 2021 di Satdik III Katapop Papua Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan KRI Teluk Wondama 527 Satfib Koarmada III, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda Lis NRP 132757.
2. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Saa Ahmad Lutfi (Saksi-1) dan Serda Bah Yusril Basiran Pure (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 dan menyerahkan diri pada tanggal 4 Juli 2022.
3. Bahwa pada tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.00 Wit Saksi mendapat informasi dari Serda Ersi Singgih bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan pembersihan KRI TWA-527 kemudian Perwira Jaga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa termasuk di rumah orang tua Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa sempat kembali ke rumah untuk mengambil motor lalu pergi dengan alasan segera kembali ke KRI TWA-527. Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel kelengkapan personil KRI TWA-527 tanpa keterangan yang sah, selanjutnya dilaporkan ke Komando atas kemudian Komandan KRI TWA-527 memerintahkan untuk melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada maupun dengan menghubungi keluarga namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga terhitung mulai tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa menyatakan desersi.
4. Bahwa Terdakwa menjelaskan pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 00.30 Wit Terdakwa mengambil tas pinggang yang berada di kamar senior Serda Esa Reki kemudian tas tersebut Terdakwa sembunyikan di buritan lalu Terdakwa kembali tidur, sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa melaksanakan pembersihan Deck Kapal KRI TWA-527 kemudian sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa mengambil pakaian di ruang Laundry dan mengambil sepatu yang disembunyikan di cerobong dan memakainya di buritan selanjutnya sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa melompat dari buritan lalu menuju jalan raya mencari tumpangan ojek dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa.

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-527 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-527 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa menyerahkan diri ke Pom Lantamal XIV, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan KRI TWA-527 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan berkas perkara dari Pomal Lantamal XIV Nomor: LP-14/1-1/VI/2022 Pomal tanggal 27 Juni 2022. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal XIV Terdakwa belum kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/101/B/IV/2023 tanggal 27 April 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/200/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/212/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa KRI Teluk Wondama-527/Satfib Koarmada III telah memberikan jawaban yaitu surat Komandan Satfib Koarmada Nomor : B/35/II/2023 tanggal 13 Februari 2023, yang menyatakan bahwa Terdakwa Arif Rahman Solihin, Kelasi dua Isy NRP 130331 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **AHMAD LUTFI**
Pangkat/NRP : Serda Saa/125557
Jabatan : Juru Meriam 40 MM 1
Kesatuan : KRI Teluk Wondama-527/Satfib Koarmada III
Tempat, tanggal lahir : Samarinda, 7 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD KRI TWA-527/Karaela Rt.03 Rw.01 Kel. Limpo Majang
Kec Mariori kab. Soping Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2021, semenjak sama-sama menjadi Cawak KRI-527/Lararella. tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tahun 2022 sampai tanggal 17 April 2022, tanggal 18 april 2022 waktu Apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi menanyakan kepada rekan kerja lainnya namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan terhadap Perwira KRI TWA-527 dan diperintahkan untuk mencari Terdakwa ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada dan mencoba menghubungi Terdakwa dan keluarganya akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Selanjutnya pada Tanggal 19 April 2022 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Komandan KRI TWA-527, Kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 perkara Terdakwa di limpahkan ke Pom Lantamal XIV, untuk diproses dengan hukuman yang berlaku.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang sah dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-527, tentang dimana

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-527 telah melakukan pencarian ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada, mencoba menghubungi Terdakwa dan keluarganya akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa dengan demikian selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan situasi dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **YUSRIL BASIRAN PURE**
Pangkat/NRP : Serda Bah/127789
Jabatan : Bintara Utama
Kesatuan : Satfib Koarmada III
Tempat, tanggal lahir : Kalabahi, 12 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Baranusa, Pantar Barat Kab. Alor Prov. Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2021, semenjak sama-sama menjadi Cawak KRI-527/Lararella. tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan rekan kerja atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 18 April 2022 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan tahun 2022, dan pada tanggal 18 Maret 2022 Terdakwa sudah harus masuk satuan, akan tetapi Terdakwa belum kembali kekesatuan KRI-527. Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa ijin oleh Satuan KRI-527. Dan Saksi menanyakan terhadap rekan kerjanya namun tidak ada yang tahu keberadaannya Terdakwa, bintara Provost melaporkan terhadap Perwira KRI-527, kemudian Saksi diperintahkan dengan bintara Provost untuk melakukan pencarian di tempet-tempat yang diduga Terdakwa berada dan berupaya menelepon Terdakwa dan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan. Sehingga pada Tanggal 19 April 2022 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Komandan KRI TWA-527, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 perkara Terdakwa di limpahkan ke Pom Lantamal XIV, untuk diproses dengan hukuman yang berlaku.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang sah dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-527, tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-527 telah melakukan pencarian ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada, mencoba menghubungi Terdakwa dan keluarganya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa dengan demikian selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan situasi dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVIII/1 Sorong Nomor : BP-65/A-52/X/2022/Idik tanggal 20 Oktober 2022 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif RK 762/VYS sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan sekarang sesuai dengan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa dari Denpom XVIII/1 Sorong pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat surat :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar daftar Absensi Departemen Operasi KRI Teluk Wondama-527, bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Bahwa yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI tahun 2021 di Satdik III Katapop Papua Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan KRI Teluk Wondama 527 Satfiba Koarmada III, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif dengan pangkat Serda Lis NRP 132757.
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2022 Terdakwa dijemput Serda Ede Ari untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan di Rumkital dr. R. Oetojo Lantamal XIV sebelum masuk Kesatuan KRI TWA-527 sebagai Bintara Remaja, kemudian pada tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa ikut melaksanakan operasi pelayaran dalam pencarian nelayan yang hilang di perairan Ambon dan kembali sandar di Dermaga Lantamal XIV pada tanggal 7 April 2022.
3. Bahwa benar pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 00.30 Wit Terdakwa mengambil tas pinggang yang berada di kamar senior Serda Esa Reki kemudian tas tersebut Terdakwa sembunyikan di buritan lalu Terdakwa kembali tidur, sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa melaksanakan pembersihan Deck Kapal KRI TWA-527 kemudian sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa mengambil pakaian di ruang Laundry dan mengambil sepatu yang disembunyikan di cerobong dan memakainya di buritan selanjutnya sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa melompat dari buritan lalu menuju jalan raya mencari tumpangan ojek dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang Terdakwa berada di rumah orang tuanya dengan aktifitas harian bermain dan bersantai-santai.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-527 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-527 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan KRI TWA-527 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 atau secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris dan NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinias memakai seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmaba PK XLI tahun 2021 di Satdik III Katapop Papua Barat setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan KRI Teluk Wondama 527 Satfib Koarmada III, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif dengan pangkat Serda Lis NRP 132757.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Dansatfib Koarmada III selaku Papera Nomor: Kep/104/VIII/2022, tanggal 31 Agustus 2022.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin",

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut *Memori van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Saa Ahmad Lutfi (Saksi-1) dan Serda Bah Yusril Basiran Pure (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 dan menyerahkan diri pada tanggal 4 Juli 2022.
2. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2022 sekira pukul 05.00 Wit Saksi mendapat informasi dari Serda Ersi Singgih bahwa Terdakwa tidak mengikuti kegiatan pembersihan KRI TWA-527 kemudian Perwira Jaga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa termasuk di rumah orang tua Terdakwa dan didapat informasi bahwa Terdakwa sempat kembali ke rumah untuk mengambil motor lalu pergi dengan alas an segera kembali ke KRI TWA-527. Pada tanggal 11 April 2022 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan apel kelengkapan personil KRI TWA-527 tanpa keterangan yang sah, selanjutnya dilaporkan ke Komando atas kemudian Komandan KRI TWA-527 memerintahkan untuk melakukan upaya pencarian ditempat-tempat yang diduga Terdakwa berada maupun dengan menghubungi keluarga namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga terhitung mulai tanggal 11 Mei 2022 Terdakwa menyatakan desersi.
3. Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada tanggal 8 April 2022 sekira pukul 00.30 Wit Terdakwa mengambil tas pingng yang berada di kamar senior Serda Esa Reki kemudian tas tersebut Terdakwa sembunyikan di buritan lalu Terdakwa kembali tidur, sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa melaksanakan pembersihan Deck Kapal KRI TWA-527 kemudian sekira pukul 04.00 Wit Terdakwa mengambil pakaian di ruang Laundry dan mengambil sepatu yang disembunyikan di cerobong dan memakainya di buritan selanjutnya sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa melompat dari buritan lalu menuju jalan raya mencari tumpangan ojek dan kembali ke rumah orang tua Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan KRI TWA-527 tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan KRI TWA-527 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wit

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan diri ke Pom Lantamal XIV, selanjutnya Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan KRI TWA-527 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 atau secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai",

Bahwa yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan KRI TWA-527 maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 dan Laporan Pomal Lantamal XIV Nomor: LP-14/1-1/VI/2022 Pomal tanggal 27 Juni 2022, atau secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari.

2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 87 (delapan puluh tujuh) hari adalah lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai Motifasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Motifasi perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikat diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana Oditur Militer pada pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Tuntutan Oditur Militer tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa yang seharusnya masuk dinas dalam rangka

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa karena kurang menghayati SaptaMarga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dalam Tuntutannya dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 6 (Enam) lembar daftar Absensi Kipan KRI Teluk Wondama-527 sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan bukti otentik ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ARIF RAHMAN SOLIHIN**, Kelasi dua Isy NRP 130331 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q.TNI AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 6 (Enam) lembar daftar Absensi Kipan KRI Teluk Wondama-527 sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Senin tanggal 05 bulan Juni tahun 2023 oleh Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020006580974, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Hengki Afandi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17305/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Abdul Jubri, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980008771069, Panitera Pengganti Alep Priyoambodo, S.H. Kapten Chk NRP 11120031550786, serta di hadapan umum **tanpa dihadiri** Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hengki Afandi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Moch. Arif Sumarsono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020006580974

Awang S.B., S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17305/P

Panitera Pengganti

Alep Priyoambodo, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031550786

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 16-K/PM.III-19/AL/II/2023